

# ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Чинна редакція від 15 травня 2025 року

Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі – Компанія) поважає недоторканність приватного життя і піклується про захист персональних даних користувачів сервісів та сайтів Компанії. Ця Політика захисту персональних даних (далі – Політика) пояснює, які персональні дані збираються, як вони обробляються та захищаються Компанією під час використання сервісів та сайтів Компанії (включаючи їх мобільні версії). Політика також описує права користувачів стосовно їх персональних даних. Ця Політика поширюється на всі сайти, мобільні додатки та онлайн-сервіси, що адмініструються Компанією, зокрема, але не виключно: [liki.darnytsia.ua](http://liki.darnytsia.ua), [darnytsia.ua](http://darnytsia.ua), а також інші офіційні ресурси Компанії. Крім того, ця Політика може застосовуватись до персональних даних користувачів, які здійснюють замовлення продукції Компанії через сторонні онлайн-платформи, у межах, у яких такі дані передаються Компанії відповідно до політик конфіденційності та договорів з цими платформами. Компанія не адмініструє такі сторонні платформи та не несе відповідальності за їхню політику конфіденційності.

## 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УГОДІ

- 1.1. Компанія (Ми)** – Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна, 02093, м.Київ, вул. Бориспільська, 13 (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00481212).
- 1.2. База персональних даних** – іменована сукупність впорядкованих персональних даних у електронній формі та (або) у формі картотек персональних даних. У контексті цієї Політики Компанія є Володільцем (контролером) бази персональних даних користувачів Сайтів і несе відповідальність за їх збір та обробку у зв'язку з функціонуванням Сервісів та наданням послуг через Сайт.
- 1.3. Користувач (Ви)** – фізична особа, яка користується Сайтами (у тому числі здійснює замовлення Товару, реєструється на Сайтах, підписується на розсилки або іншим чином взаємодіє з функціоналом Сайтів) та Сервісами Компанії. У випадках, прямо передбачених умовами Сайтів, Користувачем може бути також представник юридичної особи (наприклад, при замовленні Товару з оплатою від юридичної особи).
- 1.4. Суб'єкт персональних даних** – Користувач, фізична особа, персональні дані якого обробляються Компанією.
- 1.5. Товар** – лікарські засоби, медичні вироби та інші товари аптечного асортименту, представлені для замовлення на Сайті.
- 1.6. Сайти** – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальними адресами в адресному просторі українського сегмента Інтернет, включаючи їх мобільні версії, адміністратором яких є Компанія, а також сторонні онлайн-платформи, через які здійснюють замовлення продукції Компанії. Сайти включають в себе функціонал онлайн-аптеки, що надає Користувачам можливість дистанційного ознайомлення з Товаром, оформлення замовлень, реєстрації, підписки на розсилки, а також взаємодії з іншими Сервісами Компанії.
- 1.7. Сервіси** – це програми лояльності, механізми отримання бонусних або дисконтних карток, участь у партнерських ініціативах, акціях, рекламних кампаніях, а також інші форми взаємодії з Компанією, під час яких здійснюється збір персональних даних. До Сервісів також належать офлайн-активності, зокрема: заповнення анкет в аптеках, отримання карток від представників Компанії або її партнерів, участь у заходах із поширенням інформаційних матеріалів, опитуваннях тощо.
- 1.8. Згода** – добровільне, конкретне, усвідомлене і недвозначне волевиявлення Користувача (суб'єкта персональних даних), вчинене шляхом подання заяви або здійснення чіткої дії, що підтверджує надання згоди на обробку персональних даних.  
Така згода може бути надана в будь-який допустимий спосіб, зокрема шляхом:
  - проставлення відповідної позначки (checkbox) на електронній сторінці Сайтів;
  - шляхом натискання кнопки «Замовити» або «Оплатити» або з іншим формулюванням, яке передбачає підтвердження замовлення та/або перехід до оплати;
  - заповнення або відправлення реєстраційної, контактної чи опитувальної форми;
  - підтвердження замовлення, здійснення оплати, участі в акції, відправлення звернення;
  - використання бонусної чи дисконтної картки;
  - натискання кнопки «Погоджуюсь» «Приймаю» або подібного функціонального елементу на Сайтах;
  - продовження використання Сайтів після ознайомлення з цією Політикою;
  - участі в програмах, ініціативах або заходах Компанії, що супроводжуються ознайомленням із цією Політикою через публічне посилання або QR-код.Усі вищезазначені дії є конклюдентними, тобто такими, що свідчать про явне волевиявлення на обробку персональних даних. Якщо інше не заявлено Користувачем окремо і прямо, така згода вважається наданою добровільно і на умовах, передбачених цією Політикою.
- 1.9. Обробка персональних даних** – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження,

реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

- 1.10. Cookie** – фрагмент даних у формі одного або декількох невеликих файлів, згенерований Сайтом і надісланий веб-браузеру Користувача, який зберігається на його пристрої. У межах цієї Політики під терміном «cookie» також маються на увазі інші подібні технології, такі як піксельні теги, веб-маяки, clear GIF тощо.
- 1.11.** Інші терміни, які використовуються, але окремо не визначені в цій Політиці, мають значення, встановлені чинним законодавством України у сфері захисту персональних даних.

## **2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 2.1.** Ця Політика розроблена відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про електронну комерцію». Політика визначає принципи та порядок обробки персональних даних Користувачів Сайтів, а також містить відомості про заходи захисту даних і права Користувачів.
- 2.1.1.** Якщо обробка персональних даних здійснюється у спосіб, який підпадає під дію Регламенту (ЄС) 2016/679 (GDPR) — наприклад, при використанні хмарної інфраструктури, що підпорядковується європейському праву, або за участю користувачів з території Європейського Союзу — Компанія забезпечує відповідність такій обробці вимогам GDPR, зокрема принципам законності, справедливості, прозорості, обмеження цілей, мінімізації даних, точності, обмеження строку зберігання, цілісності та конфіденційності.
- 2.1.2.** Обробка персональних даних, зібраних через різні сайти та сервіси Компанії, може здійснюватися у централізованій інформаційній системі або CRM-платформі, з дотриманням вимог цієї Політики.
- 2.2.** Політика застосовується у таких випадках (якщо Ви відповідаєте хоча б одній із наведених категорій):
- Ви є Користувачем Сайтів, в тому числі: здійснюєте замовлення Товару через Сайт; реєструєтесь на Сайтах або створюєте обліковий запис; оформлюєте підписку на інформаційні розсилки, або іншим чином взаємодієте з функціоналом Сайтів.
  - Ви надаєте Компанії персональні дані у зв'язку з використанням Сайтів, Сервісів чи іншими каналами взаємодії, наприклад, берете участь у маркетингових акціях, опитуваннях, публікуєте повідомлення чи відгуки на Сайтах тощо.
  - Ви є представником юридичної особи, яка укладає або має намір укласти з Компанією договір купівлі-продажу (поставки) Товару через Сайт.
- 2.3.** Дія цієї Політики поширюється на обробку персональних даних, що здійснюється в рамках функціонування Сайтів, мобільних застосунків, програмних засобів та всіх Сервісів Компанії, включаючи інтегровані CRM-системи, внутрішні інформаційні платформи, а також інші канали взаємодії з Користувачами. Зокрема, Компанія має право збирати та обробляти персональні дані Користувачів у межах участі в Сервісах, незалежно від форми їх реалізації — онлайн або офлайн (наприклад, при заповненні анкети в аптеці, отриманні бонусної чи дисконтної картки, участі в маркетинговій акції або партнерській ініціативі). Обробка персональних даних у таких випадках здійснюється на підставах та з цілями, визначеними цією Політикою, відповідно до чинного законодавства України та, за необхідності, положень Регламенту (ЄС) 2016/679 (GDPR). Надаючи персональні дані будь-яким із зазначених способів, суб'єкт персональних даних підтверджує ознайомлення з цією Політикою та надає добровільну, конкретну, усвідомлену і недвозначну згоду на їх обробку.
- 2.4.** Якщо Ви надаєте Компанії персональні дані третіх осіб (наприклад, оформлюючи доставку замовлення іншій особі або реєструючи інших осіб у бонусній програмі), Ви підтверджуєте, що маєте на це відповідні повноваження і (або) отримали необхідну письмову згоду такої особи на обробку її персональних даних відповідно до цієї Політики. Ви також зобов'язані ознайомити таку особу з положеннями цієї Політики.
- 2.5.** На Сайтах можуть міститися посилання на сторонні веб-сайти, які надаються виключно для інформаційних цілей. Звертаємо увагу: при переході за такими зовнішніми посиланнями дана Політика більше не застосовується, і обробка персональних даних на таких сторонніх ресурсах відбувається на підставі їхніх власних правил та політик конфіденційності.
- 2.6.** Сайти (включаючи його мобільні версії та застосунки) не призначені для використання особами, які не досягли 14-річного віку. Компанія не здійснює цілеспрямований збір чи обробку персональних даних осіб віком до 14 років без згоди їхніх батьків або законних представників. Якщо Вам ще не виповнилося 14 років, просимо негайно припинити використання Сайтів. Батькам та (або) опікунам рекомендується контролювати доступ дітей до інтернет-ресурсів та вживати відповідних заходів для запобігання передачі персональних даних без належної згоди.
- 2.7.** Метою обробки персональних даних є:
- обробка та виконання замовлень Користувача (включаючи оформлення, оплату, доставку, Товару тощо);
  - створення і реалізація бонусних програм лояльності;
  - надання та (або) пропонування Компанією товарів чи послуг Користувачеві;

- виконання договірних зобов'язань перед Користувачем;
- можливість контакту (зворотного зв'язку) з Користувачем через:
  - надсилання Компанією сервісних, адміністративних, юридичних, інформаційних або рекламних повідомлень на електронну пошту Користувача;
  - здійснення дзвінків від представників Компанії на вказаний Користувачем номер телефону (в тому числі із використанням автоматичних систем набору або попередньо записаних голосових повідомлень);
  - відправлення Компанією SMS, повідомлень в месенджерах (Viber, Telegram тощо) або інших текстових повідомлень на контактний номер телефону Користувача.
- проведення маркетингових активностей (розіграшів, акцій, опитувань тощо) за участю Користувача;
- покращення сервісу та контенту Сайтів – відстеження відвідувань, аналіз активності Користувачів на Сайті, вподобань та попиту на Товар, персоналізація контенту і рекламних матеріалів відповідно до інтересів Користувача;
- забезпечення безпеки та захисту прав – підтвердження особи Користувача, запобігання шахрайству та іншим зловживанням, вирішення спорів, контроль дотримання умов використання Сайтів та цієї Політики;
- створення, реалізація та адміністрування Сервісів Компанії, а також інформування Користувачів про відповідні зміни або оновлення.

**2.8.** Персональні дані зберігаються Компанією не довше, ніж це необхідно для досягнення мети, визначеної у п.2.6 цієї Політики, або протягом іншого строку, прямо передбаченого законодавством. Зокрема, інформація про здійснені через Сайт покупки та фінансові транзакції може зберігатися не менше трьох років – у відповідності до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Після досягнення мети обробки або після закінчення встановлених законом строків зберігання персональні дані підлягають видаленню або знеособленню.

**2.8.1.** Залежно від способу взаємодії з Компанією, згода на обробку персональних даних може надаватись у будь-який зручний та допустимий спосіб, зокрема шляхом підписання форми або анкети, заповнення опитувального листа, активації картки, сканування QR-коду з підтвердженням участі, або вчинення іншої дії, що однозначно засвідчує волевиявлення суб'єкта персональних даних. Така згода вважається добровільною, конкретною, усвідомленою та такою, що підтверджує ознайомлення особи з цією Політикою.

**2.8.2.** Якщо персональні дані надаються Компанії в межах участі в програмах лояльності, рекламних кампаніях або під час отримання картки через промоутера/представника (зокрема безпосередньо на вулиці або в аптеці), така передача персональних даних Користувачем вважається наданням добровільної згоди на їх обробку відповідно до цієї Політики. У таких випадках Компанія забезпечує можливість ознайомлення з Політикою захисту персональних даних шляхом розміщення її за посиланням: [https://liki.darnytsia.ua/privacy\\_policy](https://liki.darnytsia.ua/privacy_policy) або за допомогою QR-коду, зазначеного на картці чи іншому інформаційному матеріалі.

**2.9.** Обробка персональних даних Користувача здійснюється на підставі його добровільної Згоди. Така Згода надається Користувачем під час реєстрації на Сайтах, оформлення замовлень (шляхом проставлення відповідної позначки або іншим передбаченим способом), заповнення офлайн-форм для участі в Сервісах Компанії, отримання дисконтних карток, а також у будь-який інший спосіб взаємодії з Компанією, що передбачає надання персональних даних. Надаючи таку Згоду, Ви підтверджуєте, що повністю ознайомлені з умовами цієї Політики та згодні з ними, а також розумієте мету збору і обробки Ваших персональних даних, викладену вище. Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який момент (про порядок реалізації цього права див. розділ 6 нижче).

**2.9.1.** У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, Компанія залишає за собою право:

- припинити обробку замовлень, реєстрацію або надання послуг, якщо виконання таких дій без обробки персональних даних є неможливим;
- видалити обліковий запис Користувача або обмежити доступ до персоналізованих функцій Сайтів;
- не надсилати подальші інформаційні, сервісні чи рекламні повідомлення.

**2.10.** Компанія залишає за собою право змінювати або доповнювати цю Політику в будь-який час шляхом оприлюднення нової редакції на Сайтах. У разі внесення суттєвих змін ми можемо повідомити Вас про це шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайтах або через інші звичайні канали зв'язку (наприклад, електронною поштою). Продовження використання Сайтів після набуття чинності оновленої редакції Політики означатиме Вашу згоду із внесеними змінами. Компанія не несе відповідальності за наслідки непоінформованості або нерозуміння Користувачем умов оновленої Політики, якщо оновлення було належним чином опубліковане на Сайтах.

**2.11.** Вимоги цієї Політики є обов'язковими для всіх працівників та залучених співробітників Компанії, які отримали доступ до персональних даних Користувачів у зв'язку з виконанням своїх посадових (трудових)

обов'язків. Такі особи зобов'язані діяти відповідно до цієї Політики, нормативних актів України та внутрішніх документів Компанії щодо захисту персональних даних.

### 3. ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

- 3.1.** Користувач має можливість зареєструватися на Сайті для створення облікового запису. Реєстрація може відбуватися двома способами: (1) шляхом використання облікових записів Користувача у сторонніх сервісах (соціальних мережах), зокрема Facebook чи Google, – у такому разі Компанія отримує від відповідного стороннього сервісу підтвердження реєстрації і базові ідентифікаційні дані Користувача; або (2) шляхом безпосереднього заповнення Користувачем реєстраційної форми на Сайті, з зазначенням необхідних персональних даних (ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, контактний номер телефону).
- 3.2.** При залишенні повідомлення або відгуку на Сайтах Користувач може надати наступні дані: ім'я, номер замовлення (необов'язково), номер телефону (необов'язково), електронну адресу та текст повідомлення або відгуку. У разі надання номера телефону, він може бути використаний для зворотного зв'язку з Користувачем.
- 3.3.** Компанія не збирає і не обробляє персональні дані, що не відповідають зазначеним у п.2.6. цілям обробки. Зокрема, ми не збираємо інформацію про расове чи етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство у партіях чи професійних спілках, судимість, а також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричні або генетичні дані тощо. Користувачів просимо утримуватися від надання на Сайтах будь-якої конфіденційної інформації, не пов'язаної з використанням сервісів онлайн-аптеки.
- 3.3.1.** Компанія здійснює обробку персональних даних на основі принципів мінімізації та пропорційності: збираються лише ті дані, які є необхідними для досягнення визначеної мети (п.2.6), у мінімально достатньому обсязі, та не зберігаються довше, ніж це потрібно.
- 3.4.** Компанія здійснює попередню модерацію всіх відгуків та повідомлень, розміщених Користувачами на Сайтах. Метою модерації є забезпечення відповідності контенту чинному законодавству України, етичним нормам та правилам Сайтів. *Не допускаються до публікації матеріали, що містять:*
- ненормативну лексику, образливі або дискримінаційні висловлювання;
  - рекламу сторонніх товарів (послуг) або посилання на сторонні ресурси;
  - неправдиву (некоректну), потенційно небезпечну або оманливу інформацію;
  - контент, що порушує права третіх осіб (у тому числі права інтелектуальної власності) або чинне законодавство України.
- 3.5.** Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі персональні дані), яку він розміщує на Сайтах, а також за свої дії при взаємодії з іншими Користувачами. Компанія не несе відповідальності за поведінку інших Користувачів чи будь-яких третіх осіб, але залишає за собою право не публікувати (видалити) будь-яку інформацію (матеріали) Користувачів, що порушують вимоги, зазначені у п.3.4. – без попереднього повідомлення таких Користувачів.
- 3.6.** З метою покращення функціональності Сайтів, відстеження трафіку та підвищення якості сервісу Компанія використовує технологію cookie. Файли cookie дозволяють нам збирати статистичні дані про відвідування і поведінку Користувачів на Сайтах, аналізувати уподобання з метою надання більш релевантної інформації. Докладніше про використання файлів cookie – див. розділ 7 цієї Політики нижче.
- 3.7.** Обробка персональних даних здійснюється Компанією повністю або частково в електронній формі з використанням автоматизованих інформаційних систем та засобів зв'язку. Обробка даних проводиться відповідно до визначеної мети (п.2.6), вимог чинного законодавства України та, у відповідних випадках, принципів GDPR. Дані зберігаються і обробляються на серверах та інших носіях інформації, що належать Компанії та (або) її уповноваженим підрядникам, з дотриманням необхідних заходів безпеки. До моменту надання Згоди Користувачеві забезпечується можливість попереднього ознайомлення з положеннями цієї Політики шляхом її розміщення у відкритому доступі на Сайтах.

### 4. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

- 4.1.** Компанія впровадила відповідні технічні та організаційні заходи для захисту персональних даних Користувачів від несанкціонованого доступу, втрати, знищення, спотворення чи розголошення. Ці заходи регулярно переглядаються і оновлюються у відповідності до вимог чинного законодавства України, загальноприйнятих міжнародних стандартів інформаційної безпеки та, у відповідних випадках, принципів GDPR. Компанія періодично переглядає ефективність вжитих заходів захисту персональних даних, зокрема шляхом внутрішнього аудиту або перевірки систем безпеки, з встановленою періодичністю або за потреби.
- 4.2.** У Компанії призначено відповідальну особу (фахівця) за організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних під час їх обробки. Ця особа контролює дотримання працівниками вимог законодавства і внутрішніх політик щодо захисту персональних даних.

- 4.3. Працівники Компанії, які в силу виконання своїх посадових обов'язків отримали доступ до персональних даних Користувачів, зобов'язані дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних», цієї Політики та внутрішніх регламентів Компанії з питань захисту інформації.
- 4.4. Особи, яким надано доступ до персональних даних (працівники чи залучені спеціалісти), несуть персональну відповідальність за порушення вимог законодавства про захист персональних даних та умов цієї Політики згідно з чинним законодавством України та, у відповідних випадках, принципів GDPR.
- 4.5. Працівники Компанії та інші особи, що отримали доступ до персональних даних Користувачів, зобов'язані не розголошувати такі дані, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків. Вони не мають права використовувати персональні дані у власних інтересах або в інтересах третіх осіб (інакше як для виконання своїх трудових функцій в інтересах Компанії та самого Користувача).
- 4.6. Компанія здійснює регулярний моніторинг та контроль ефективності впроваджених заходів безпеки персональних даних. Водночас, зважаючи на особливості функціонування мережі Інтернет, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність системи від усіх можливих загроз чи несанкціонованого втручання. Користуючись Сайтами, Користувач усвідомлює та приймає на себе певний ризик, пов'язаний з передачею даних через Інтернет (наприклад, ризик перехоплення даних зловмисниками). Компанія негайно повідомить Користувачів та уповноважені органи про виникнення будь-яких витоків або порушень захисту персональних даних відповідно до вимог законодавства України.

## **5. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ**

- 5.1. Компанія може передавати персональні дані Користувача третім особам виключно для досягнення мети, визначеної у п.2.6 цієї Політики, та у випадках, передбачених чинним законодавством України. Будь-яка передача даних здійснюється на законних підставах, без будь-якого додаткового повідомлення Користувача та із забезпеченням належного захисту таких даних.
- 5.2. Передача персональних даних може здійснюватися наступним категоріям третіх осіб:
- постачальники послуг для Компанії – організації та фізичні особи-підприємці, які забезпечують функціонування Сайтів та онлайн-сервісів, обробку та доставку замовлень, здійснення оплат, служби підтримки та інші послуги, необхідні для виконання наших зобов'язань перед Користувачами, включаючи послуги, що надаються незалежними сервіс-провайдером (зокрема, служби оплати, логістики, хмарної інфраструктури, аналітики, розсилок, CRM-платформи та маркетингової підтримки);
  - афілійовані особи Компанії, з метою забезпечення належного виконання договірних або Сервісних зобов'язань, централізованого обслуговування, аналітики та управління взаємовідносинами з Користувачами;
  - треті особи – правонаступники Компанії у разі злиття, поділу, реорганізації або відчуження Сайтів чи їх частини, у межах, визначених чинним законодавством України;
  - уповноважені державні органи – у випадках, прямо передбачених законодавством України. Зокрема, Компанія може передати персональні дані на законну вимогу суду, правоохоронних чи контролюючих органів, або в інших випадках, коли обов'язок такої передачі прямо встановлено законом.
- 5.3. Усі треті особи, яким Компанія надає персональні дані Користувачів, зобов'язані використовувати такі дані відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних та цієї Політики.
- 5.4. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства України про захист персональних даних або не може їх забезпечити. Проте, Компанія не може нести будь-яку відповідальність за дії працівників служб доставки, афілійованих осіб, інших третіх осіб, які безпосередньо здійснюють обробку та (або) мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх посадових (трудова) або договірних обов'язків. Такі треті особи залишаються відповідальними за дії своїх працівників і несуть усі пов'язані ризики самостійно.
- 5.5. Персональні дані, отримані від Вас, також можуть бути передані третій особі, без додаткового повідомлення про таку передачу, наскільки це дозволено чинним законодавством України, в тому випадку, якщо Сайти або їх частина буде відчужена, будь-яким чином буде переданий третім особам в порядку, визначеному чинним законодавством України. У цьому випадку, з моменту такого відчуження (передачі, надання доступу) права і обов'язки, визначені цією Політикою, переходять до правонаступників на підставі відповідного договору. У разі передачі Сайту або його частини третім особам, такі зміни будуть заздалегідь повідомлені Користувачам у спосіб, передбачений п.2.9 цієї Політики.

## **6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ**

- 6.1. Ви, як суб'єкт персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» маєте право:
- знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних

даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
- на доступ до своїх персональних даних;
- отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи зачіпають честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи ;
- звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні Згоди;
- відкликати Згоду на обробку персональних даних;
- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

У випадках, коли застосовуються вимоги GDPR, Користувач також має право:

- вимагати отримання своїх персональних даних у машиночитаному форматі та передати їх іншому оператору (право на перенесення);
- тимчасово або повністю обмежити обробку своїх даних у передбачених випадках;
- подати обґрунтоване заперечення проти обробки персональних даних, зокрема якщо вона здійснюється на підставі законного інтересу;
- не підлягати виключно автоматизованому рішення, яке має правові наслідки для нього, та вимагати участі людини у такому рішенні.

Для реалізації цих прав Користувач може звернутися за контактами, вказаними у цій Політиці.

**6.2.** Якщо Користувач більше не бажає отримувати певний тип електронних повідомлень від Компанії (наприклад, інформаційні або рекламні розсилки), він може відмовитися від підписки, скориставшись посиланням для відписки, яке міститься в кожному такому повідомленні. Після відмови від підписки відповідний вид повідомлень більше не надсилатиметься.

**6.3.** Порядок звернення для реалізації прав.

Користувач має можливість реалізувати свої права, звернувшись до Компанії з відповідним запитом. Для цього передбачені такі варіанти:

- надіслати електронний лист на адресу: [ecom@darnytsia.ua](mailto:ecom@darnytsia.ua);
- направити письмовий запит поштою на адресу: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13 (ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»);
- заповнити та подати спеціальну Форму звернення для реалізації прав в електронному вигляді на Сайтах Компанії.
- звернутися за контактними даними, зазначеними в Політиці конфіденційності або на Сайтах, у відповідному розділі «Контакти».

**6.3.1.** У запиті необхідно зазначити (включити) таку інформацію:

- прізвище, ім'я заявника (Користувача), його місце проживання (місцезнаходження) та реквізити документа, що посвідчує особу (для фізичної особи – серія і номер паспорта чи іншого документа);
- інші відомості, що дозволяють ідентифікувати особу Користувача (за необхідності);
- суть запиту – перелік персональних даних, щодо яких подається запит, або суть вимоги (наприклад, виправити, чи видалити дані, відкликати згоду, тощо).

У випадку подання запиту щодо реалізації прав Користувача, Компанія має право запросити додаткові відомості, документи або дії для підтвердження особи заявника, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що поданий запит може бути поданий іншою особою або містить неповні дані.

**6.3.2.** Компанія розглядає звернення Користувача і надає відповідь протягом 30 календарних днів з дня отримання такого звернення, якщо коротший строк не передбачений законодавством. В окремих випадках



цей строк може бути подовжено до 45 календарних днів з повідомленням Користувача про подовження (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»).

## **7. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ СООКІЄ**

**7.1.** Для забезпечення функціональності Сайтів та покращення користувацького досвіду ми використовуємо файли cookie. При відвідуванні Сайтів на пристрій Користувача можуть встановлюватися один або декілька cookie-файлів. Існують різні категорії cookie, які застосовуються на Сайтах Компанії:

- необхідні cookie: забезпечують базову роботу Сайтів (навігацію, авторизацію, доступ до захищених розділів). Без цих файлів Сайти не зможуть функціонувати належним чином.
- функціональні cookie: запам'ятовують вибори та налаштування Користувача (наприклад, мову інтерфейсу або регіон) і забезпечують розширені функції, що роблять користування Сайтами більш зручним.
- експлуатаційні (аналітичні) cookie: збирають узагальнену інформацію про те, як Користувачі користуються Сайтами (які сторінки відвідують, які помилки виникають). Ці дані допомагають покращувати роботу Сайтів та виправляти недоліки.
- маркетингові (цільові) cookie: використовуються для відстеження активності Користувача з метою показу релевантної реклами. Такі файли cookie можуть запам'ятовувати відвідування Сайтів Користувачем, переходи за посиланнями, і цю інформацію може бути використано для формування персоналізованої рекламної вибірки.

**7.2.** Деякі cookie-файли можуть встановлюватися сторонніми сервісами, з якими співпрацює Компанія (наприклад, служби аналітики Google Analytics, системи маркетингу або соціальні мережі (Facebook, тощо)). Такі сторонні cookie збирають дані для аналізу трафіку або пропонування таргетованої реклами. Застосування cookie сторонніх провайдерів регулюється політиками конфіденційності відповідних сервісів, і Компанія не несе відповідальності за їх використання.

**7.3.** Користувач має можливість керувати налаштуваннями cookie через свій браузер. Більшість веб-браузерів за замовчуванням налаштовані на прийняття cookie, але Ви можете змінити ці налаштування та видалити або заблокувати деякі чи всі cookie. Зверніть увагу: відключення або блокування файлів cookie може вплинути на функціональність Сайтів – деякі функції можуть стати недоступними або працювати некоректно.

**7.4.** Продовжуючи користуватися Сайтами, Ви надаєте згоду на використання файлів cookie відповідно до цієї Політики. Якщо Ви не згодні з застосуванням cookie або бажаєте їх видалити, будь ласка, змініть налаштування браузера відповідним чином або припиніть використання Сайтами. Ви також можете періодично очищувати збережені на Вашому пристрої cookie-файли через налаштування браузера.

**Примітка:** У разі виникнення питань, скарг або пропозицій щодо положень цієї Політики чи обробки Ваших персональних даних Компанією, Ви можете зв'язатися з нами за електронною адресою [ecom@darnytsia.ua](mailto:ecom@darnytsia.ua). Ми прагнемо забезпечувати максимальну прозорість у питаннях приватності та докладемо всіх зусиль для своєчасного і повного вирішення Ваших запитів. Безпечне та законне оброблення персональних даних наших Користувачів є пріоритетом Компанії.